CHUYÊN ĐỀ
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MẬT MÃ DÂN SỰ

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VỀ HOẠT ĐỘNG MẬT MÃ DÂN SỰ
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Mục tiêu và cấu trúc báo cáo

01 Khung pháp lý

Luật, Nghị định và quá trình hoàn thiện thể chế

02 Quản lý nhà nước về mật mã dân sự

QCVN, quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp

03 Bảo đảm thực thi

Kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm

Trọng tâm: những thay đổi về PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ trong giai đoạn 2025–2026

Hệ thống văn bản

Luật Cơ yếu + Luật An ninh mạng 2025

Các Nghị định quy định chi tiết về quản lý MMDS

Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Văn bản quy định chi tiết về quản lý chất lượng, ĐGSPH MMDS

Văn bản về kiểm tra – Hậu kiểm – Xử lý vi phạm

05 nhóm văn bản chủ yếu

1. Luật Cơ yếu, Luật An ninh mạng và các Nghị định về mật mã dân sự
2. Pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
3. QCVN và các văn bản chuyên ngành về đánh giá sự phù hợp sản phẩm MMDS
4. Quy định về kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
5. Quy định về phí, lệ phí trong hoạt động mật mã dân sự

Luật Cơ yếu và Luật An ninh mạng: nền tảng pháp lý

Luật Cơ yếu

Nền tảng về mật mã dân sự; vai trò quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Luật An ninh mạng 2025

Cơ sở pháp lý mới cho quản lý hoạt động MMDS từ 01/7/2026.

Nghị định chuyên ngành

Cụ thể hóa sản phẩm, dịch vụ; điều kiện kinh doanh; XNK; cấp phép; trách nhiệm các chủ thể.

Luật Cơ yếu 2011

Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan mật mã quốc gia, quản lý chuyên ngành về cơ yếu, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ yếu

Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý nhà nước về cơ yếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Luật An ninh mạng 2025

Mật mã dân sự là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin **không thuộc phạm vi bí mật nhà nước** nhằm bảo đảm an ninh thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân

(khoản 20 Điều 2)

Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện **quản lý nhà nước về mật mã dân sự** và an ninh mạng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật

(khoản 4 Điều 39)

Ban Cơ yếu Chính phủ giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện **quản lý chất lượng** sản phẩm, dịch vụ MMDS; đăng ký, chỉ định và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp về ANM đối với sản phẩm, dịch vụ MMDS

(khoản 6 Điều 27)

Kế thừa quy định Luật An toàn thông tin mạng 2015 về quản lý mật mã dân sự → sửa đổi → hoàn thiện

Luật An ninh mạng 2025

Các hành vi bị nghiêm cấm (điểm d khoản 2 Điều 7)

Tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự

Sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự không rõ nguồn gốc

Quá trình hoàn thiện các Nghị định về mật mã dân sự

2016	2018	2023	2025	2026
58/2016/NĐ-CP	53/2018/NĐ-CP	32/2023/NĐ-CP	211/2025/NĐ-CP	341/2026/NĐ-CP

Kế thừa → sửa đổi → hoàn thiện → chuyển sang cơ sở pháp lý mới của Luật An ninh mạng

Nghị định 341/2026/NĐ-CP: phạm vi điều chỉnh

Sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Cấp mới, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Quản lý kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS

Điều kiện

Nhân lực chuyên môn
Cơ sở vật chất
Phương án kỹ thuật

Giấy phép

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục
Thời hạn dự thảo: 10 năm

Thủ tục

Nộp trực tiếp / bưu chính / trực tuyến
Dự thảo: 12 ngày khi hồ sơ hợp lệ

Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS

03 năm

Thời hạn Giấy phép XNK theo dự thảo

03 tiêu chí

Mã HS + mô tả hàng hóa + đặc tính kỹ thuật mật mã

06 ngày

Thời hạn thẩm định, cấp phép khi hồ sơ hợp lệ

Mục tiêu: xác định rõ đối tượng quản lý – thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan.

Sản phẩm lưỡng dụng: phân định và phối hợp quản lý

SẢN PHẨM CÓ TÍNH NĂNG MMDS + TÍNH NĂNG AN NINH MẠNG

Bộ Công an
thực hiện thủ tục cấp phép

Ban Cơ yếu Chính phủ
tham gia ý kiến về tính năng MMDS

Một đầu mối thủ tục – phối hợp theo chức năng – không tạo khoảng trống quản lý

Điều 13 Nghị định 341/2026/NĐ-CP

Xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý mật mã dân sự

Chủ trì xây dựng, trình công bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Quản lý hoạt động kinh doanh, sử dụng mật mã dân sự; cấp, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu

Xây dựng, trình ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép

Quản lý chất lượng SPDV MMDS; chỉ định và quản lý hoạt động tổ chức ĐGSPH sản phẩm MMDS; xem xét, quyết định thừa nhận đơn phương kết quả ĐGSPH sản phẩm MMDS của tổ chức ĐGSPHNN

Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động MMDS

Hợp tác quốc tế về MMDS

Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

Văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản sửa đổi, bổ sung

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản sửa đổi, bổ sung

Nghị định số 22/2026/NĐ-CP

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP

Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; Thông tư số 16/2026/TT-BKHCN…

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành QCVN về MMDS

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Danh mục sản phẩm mật mã dân sự mức độ rủi ro cao

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2025

Luật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025

Đánh giá sự phù hợp

thử nghiệm,
giám định,
xác nhận giá trị sử dụng,
kiểm tra xác nhận,
chứng nhận hợp chuẩn,
chứng nhận hợp quy,
công nhận,
các hoạt động khác có liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

quy định cụ thể hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật cho các đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực cơ yếu

Thừa nhận đơn phương

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2025

Luật số 78/2025/QH15 ngày 18 tháng 6 năm 2025

Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

việc tổ chức và thực hiện biện pháp kiểm soát việc tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu quản lý theo quy định của luật có liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực cơ yếu

Sản phẩm mật mã dân sự

Sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao

Triển khai các Nghị định: 22/2026/NĐ-CP, 37/2026/NĐ-CP

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Xây dựng

dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MMDS

Ban hành 05 thông tư QCVN

Công bố 79 TCVN

Hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố

tổ chức việc thực hiện đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực MMDS

Hướng dẫn số 4521/HD-BQP

Ban hành

Danh mục sản phẩm mật mã dân sự có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thông tư số 126/2026/TT-BQP

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ THAM MƯU VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Các Thông tư ban hành QCVN lĩnh vực MMDS

161/2016/TT-BQP
QCKTQG về quản lý khóa sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

23/2022/TT-BQP
QCKTQG về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm MMDS thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPSec và TLS

96/2023/TT-BQP
QCKTQG về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

87/2024/TT-BQP
Quy định danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật mật mã áp dụng bắt buộc cho mô-đun an toàn phần cứng trong hoạt động định danh và xác thực điện tử

07/2026/TT-BQP
QCKTQG về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

05 Thông tư đã ban hành

Quy định Danh mục sản phẩm mật mã dân sự có mức độ rủi ro cao

Thông tư số 126/2026/TT-BQP ngày 02/9/2026

NHÓM 1

sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

NHÓM 2

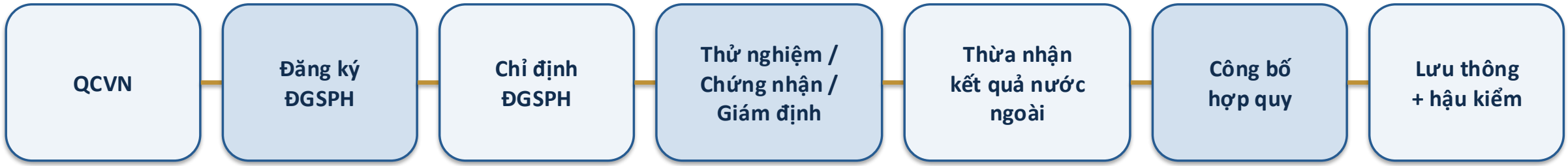
sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ

NHÓM 3

sản phẩm MMDS sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng

Sản phẩm MMDS thuộc Danh mục đã được cấp phép, lưu thông trên thị trường, trong vòng 24 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, phải đáp ứng các yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng

Chuỗi đánh giá sự phù hợp sản phẩm MMDS



Một hệ sinh thái ĐGSPH: năng lực trong nước + nguồn lực quốc tế

Hệ thống TCVN, QCVN về MMDS

**Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia,
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về MMDS**

79 TCVN

Đã ban hành (2019-2026)

05 QCVN

Đã ban hành (2016-2026)

TCVN 14263:2024

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - Thuật toán mã khối (MKV)

Ban Cơ yếu Chính phủ tự nghiên cứu, xây dựng

Định hướng 2026-2030: Xây dựng, đề xuất ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về thuật toán, sản phẩm và thiết bị mật mã hậu lượng tử PQC.

Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp

Hướng dẫn số 4521/HD-BQP ngày 15/6/2026

Thử nghiệm

Điều kiện, hồ sơ và trình tự đăng ký hoạt động.

Giám định

Điều kiện, hồ sơ và trình tự đăng ký hoạt động.

Chứng nhận

Điều kiện, hồ sơ và trình tự đăng ký hoạt động.

Cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tiếp nhận, giải quyết;
Bộ Quốc phòng/Ban Cơ yếu Chính phủ hướng dẫn chuyên ngành và phối hợp.

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định số 410/QĐ-BCY ngày 05/6/2026

ĐĂNG KÝ
Xác lập điều kiện hoạt động theo phạm vi đăng ký

CHỈ ĐỊNH
Lựa chọn tổ chức phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành

Hai cơ chế khác nhau – cần lựa chọn đúng tổ chức, đúng kết quả cho đúng mục đích sử dụng.

Thừa nhận đơn phương kết quả ĐGSPH nước ngoài

Quyết định số 4419/QĐ-BQP ngày 15/8/2026

Giảm trùng lặp

Khai thác kết quả thử nghiệm/chứng nhận đã có giá trị.

Giảm chi phí & thời gian

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thương mại.

Có chọn lọc

Chỉ thừa nhận trong phạm vi, đối tượng và điều kiện xác định.

Lưu ý: kết quả đánh giá ở nước ngoài KHÔNG mặc nhiên được chấp nhận tại Việt Nam.

Hai nguồn năng lực bổ trợ cho nhau

NĂNG LỰC TRONG NƯỚC

Chủ động về năng lực kỹ thuật

Phục vụ yêu cầu quản lý chuyên ngành

Phát triển năng lực khoa học – công nghệ trong nước

KẾT QUẢ NƯỚC NGOÀI

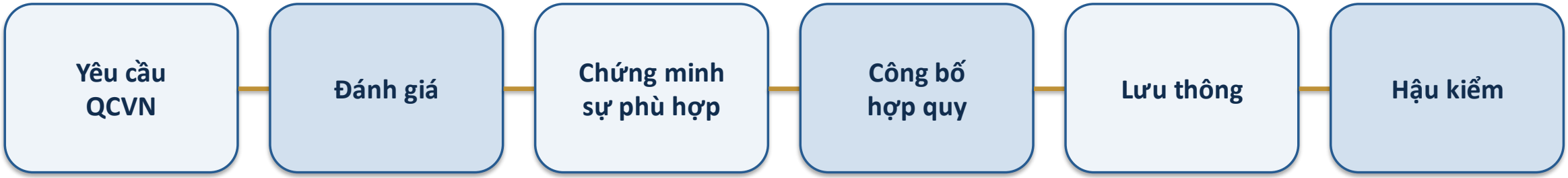
Khai thác năng lực quốc tế đã hình thành

Phù hợp với sản phẩm/công nghệ phức tạp

Giảm thử nghiệm trùng lặp, chi phí tuân thủ

Hệ thống MỞ nhưng CÓ KIỂM SOÁT

Công bố hợp quy



Quy trình công bố hợp quy được ban hành tại Quyết định số 410/QĐ-BCY ngày 05/6/2026.

Bảo đảm thực thi pháp luật

KIỂM TRA

Nghị định 341/2026/NĐ-CP

Hồ sơ pháp lý

Nội dung giấy phép vs. thực tế

Chấp hành pháp luật

Sản phẩm, dịch vụ liên quan

XỬ LÝ VI PHẠM

Nghị định **174/2026/NĐ-CP**

Điều kiện kinh doanh

XNK

Chất lượng/ĐGSPH

Báo cáo và nghĩa vụ khác

PHÍ, LỆ PHÍ

Thông tư số **249/2016-TT-BTC**

Đối tượng nộp

Mức thu

Phương thức thu, nộp

Nghị định 174/2026/NĐ-CP

Mức phạt tối đa: Cá nhân: 100 triệu đồng; Tổ chức: 200 triệu đồng

Vi phạm nghĩa vụ báo cáo, lưu trữ: cảnh cáo hoặc phạt 20–40 triệu đồng
Vi phạm điều kiện và nội dung giấy phép: 30–60 triệu đồng

Hoạt động không có giấy phép hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: 50–180 triệu đồng, kèm đình chỉ hoặc tịch thu

Hành vi gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội: áp dụng mức phạt cao, tịch thu tang vật, phương tiện và buộc nộp lại lợi ích bất hợp pháp

Nghị định 174/2026/NĐ-CP

Thẩm quyền xử phạt

Chức danh	Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức
Thanh tra viên Ban Cơ yếu Chính phủ	20 triệu đồng
Trưởng đoàn thanh tra Ban Cơ yếu Chính phủ	100 triệu đồng
Chánh Thanh tra Cơ yếu	160 triệu đồng
Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ	200 triệu đồng

- Tước quyền sử dụng giấy phép

- Đình chỉ hoạt động

- Tịch thu tang vật, phương tiện

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan và Thanh tra

Xử phạt theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ

Ba chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý

1. GIẤY PHÉP → CHẤT LƯỢNG

Từ quản lý chủ yếu bằng điều kiện, giấy phép → kết hợp quản lý chủ thể với quản lý chất lượng sản phẩm.

2. TRONG NƯỚC → KẾT HỢP QUỐC TẾ

Từ chủ yếu dựa vào năng lực trong nước → kết hợp thừa nhận có chọn lọc kết quả ĐGSPH nước ngoài.

3. TIỀN KIỂM → QUẢN LÝ RỦI RO

Từ tiền kiểm là trọng tâm → kết hợp tiền kiểm, quản lý rủi ro và hậu kiểm.

KẾT LUẬN

QUẢN LÝ CHẶT CHẼ

TIÊU CHUẨN HÓA

THUẬN LỢI HÓA

HẬU KIỂM HIỆU QUẢ

Mục tiêu: bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đặc thù; đồng thời tạo hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và sự phát triển của thị trường mật mã dân sự.

Trân trọng cảm ơn!